

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2029/2533

พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร
นายวิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์
นายเคน ดีแสน กับพวก

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

คำให้การขัดทอดของผู้ต้องหาด้วยกันก็ดี คำเบิกความขัดทอดของผู้ที่มี
พฤติการณ์เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่พนักงานสอบสวนได้กันไว้เป็นพยานที่ดีต่าง
มีน้ำหนักน้อย เมื่อโจทก์ไม่มีพยานประกอบที่พิสูจน์ให้ฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำผิด
ตามฟ้อง พยานหลักฐานโจทก์ก็ยังไม่เพียงพอให้รับฟังลงโทษจำเลยได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๘, ๒๘๙,
๘๐, ๘๓, ๙๑, ๓๒, ๓๓ พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๔, ๖, ๗, ๕๕, ๗๒, ๗๘ ริบลูกจรวด
และเครื่องยิงจรวดของกลาง คืบรถยนต์ทั้งสองคันแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้นายวิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์ผู้เสียหายเข้า
เป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙, ๘๐ พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗๘ ให้ลงโทษจำคุกฐานพยายามฆ่าผู้อื่น โดยไตร่ตรองไว้ก่อนแก่จำเลยทั้งห้าคนละตลอดชีวิต และความผิดฐานมีอาวุธปืนซึ่ง นายทะเบียน ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้จำคุก ๑๐ ปี แต่จำเลยทั้งห้านั้นศาลได้ ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต จึงไม่นำโทษจำคุก ๓๐ ปี (ที่ถูกนำจะเป็น ๑๐ ปี) มารวมอีก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๑(๓) แม้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ จะให้การรับ สารภาพในชั้นสอบสวน แต่เมื่อได้พิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำความผิดแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุอันควรที่จะลดโทษให้แต่อย่างใด ลูกจรวดและ เครื่องยิงจรวดของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้และมีไว้เป็นความผิด จึงให้ริบเสีย

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ลูกจรวดและเครื่องยิงจรวดของกลางเป็น ทรัพย์สินที่ใช้และมีไว้เป็นความผิดจึงให้ริบส่วนรณยนต์ของกลางทั้งสองคันคืนเจ้าของ

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ร้อยตำรวจตรีสุธีร์ ตรุโนภาส และพันตำรวจตรีไพศาล ยุ นิช พยานโจทก์เบิกความว่าได้ทราบจากจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ว่าจำเลยที่ ๕ เป็นผู้ยิง นั้น คำขอจำเลยที่ถึงที่ ๔ ก็เป็นคำขัดทอดของผู้ต้องหาด้วยกันมีน้ำหนักน้อยยังรับ ฟังเป็นความจริงมิได้ ส่วนคำเบิกความนายบุญเรือง ชอบใช้ ที่ว่ารู้เห็นเกี่ยวกับการที่ จำเลยทั้งห้าวางแผนที่ศาลาวัดศิริมงคลหรือวัดหนองขาว และที่ร้านอาหารดวงเพชร ในการที่จะเอาอาวุธจรวดไปยังนั้น ก็ปรากฏจากคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ว่า นายบุญเรืองได้ร่วมวางแผนเป็นผู้ควบคุมดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย และพนักงานสอบสวนได้จับกุมนายบุญเรืองมาดำเนินคดีเช่นกัน แต่ต่อมาได้กันไว้

เป็นพยาน นับว่ามีพฤติการณ์เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยจึงถือว่าเป็นคำชัดทอด
ของผู้ที่กระทำความผิดด้วยกันมีน้ำหนักน้อยยังรับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ ส่วนที่
ปรากฏตามคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ว่าหลังเกิดเหตุจำเลยที่ ๒
ที่ ๔ และที่ ๕ ได้ขับรถไปที่สะพานขาว แล้วเอาอาวุธปืนโยนลงแม่น้ำและร้อยตำรวจ
ตรีสุธีร์ ตรุโนภาส พยานโจทก์ว่าค้นพบชิ้นส่วนของอาวุธปืนซึ่งเป็นตัวอาวุธปืนใน
แม่น้ำน่าน ห่างสะพานขาวข้ามแม่น้ำน่านประมาณ ๑๕๐ เมตร วัตถุที่ค้นพบเป็นท่อ
ยิงจรวดจำเลยที่ ๒ และที่ ๔ เป็นผู้นำชี้ ได้ให้จำเลยที่รับสารภาพลงลายมือชื่อรับรอง
ในบันทึกแผนที่แสดงการโยนอาวุธปืนลงแม่น้ำไว้ด้วยตามเอกสารหมายเลข ๔๒ นั้น ก็
ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ได้นำสืบปฏิเสธความข้อนี้ว่าได้ลงชื่อในเอกสารต่าง ๆ
และแสดงท่าให้ถ่ายภาพโดยถูกบังคับ ประกอบกับนายบุญส่ง ศรีคชชา พยานโจทก์ที่
เบิกความว่าเห็นคนทิ้งของลงไปในแม่น้ำ ไม่ได้เบิกความยืนยันว่าพยานเห็นจำเลย
คนใดเป็นผู้โยนของลงแม่น้ำดังกล่าว จึงยังรับฟังไม่ได้ว่ากรณีเป็นเช่นนั้นจริง และ
โดยเฉพาะจำเลยที่ ๕ ก็ปรากฏว่าไม่ได้รับสารภาพในชั้นสอบสวน ภาพแสดงท่า
จำเลยที่ ๕ ยิงจรวด จำเลยที่ ๕ ก็ไม่ได้แสดงเอง แต่สืบตำรวจโทวิรัชเป็นผู้แสดงแทน
จึงยังรับฟังไม่ได้มั่นคงว่าจำเลยที่ ๕ เป็นผู้ยิงและร่วมกระทำความผิดด้วย ส่วนที่โจทก์
และโจทก์ร่วมฎีกาว่า พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ ที่ไม่ยอมหยุดรถให้ตำรวจ
สายตรวจบ้านไร่ตรวจจนกระทั่งทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิจิตรได้วิทยุแจ้ง
ให้ตำรวจสายตรวจที่สี่แยกปลวกสูง อำเภอสามง่าม สกัตรรถที่จำเลยทั้งสี่ขับมา และ
ใช้อาวุธปืนจี้จับจำเลยทั้งสี่ไว้ได้ จึงน่าเชื่อว่าเป็นคนร้ายนั้นเห็นว่า ลำพังแต่มี
พฤติการณ์ดังกล่าวยังไม่พอให้รับฟังเป็นความจริงว่าจำเลยทั้งสี่เป็นคนร้ายรายนี้
เมื่อกกล่าวโดยสรุปแล้วศาลฎีกาเห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่
มั่นคงพอให้ฟังได้ว่าจำเลยทั้งห้าได้กระทำความผิดตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง
โจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาโจทก์และโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

ศาลจังหวัดพิจิตร - นายสุรชัย พิริยชนานันท์

ศาลอุทธรณ์ - นายประพัฒน์ อุฑฺฎาภ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ